

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 161/2531

นายโอภาส รัตนยาภรณ์

โจทก์

นางวิไล ปรีชาอนันตกุล

ผู้ร้อง

นางวิไล ปรีชาอนันตกุล ในฐานะผู้

จัดการมรดกและในฐานะทายาท

จำเลย

ผู้รับมรดกของนายสุรัชย์ ปรีชาอนันตกุล

กับพวก

จำเลย

นางวิไล ปรีชาอนันตกุล ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงข้อวินิจฉัยของศาลล่าง
ได้ โปรดกันเงินส่วนของผู้ร้องไว้ครึ่งหนึ่งโดยสั่งให้งดการจ่ายเงินไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 64)

สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน 4
รายการ โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินในกองมรดกของนายสุรัชย์ปรีชาอนันตกุล ลูกหนี้
(จำเลย) ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า ผู้ร้องเป็นภรรยานายสุรัชย์ปรีชาอนันตกุล
เจ้ามรดกทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับเจ้ามรดกผู้ร้องจึงมี
กรรมสิทธิ์กึ่งหนึ่ง และหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้มีใช้หนี้ร่วม กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ส่วนที่เป็นของผู้ร้องจึงไม่ถูกกระทบกระทั่ง ขอให้ศาลมีคำสั่งกันเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหนึ่งและสั่งจ่ายแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 57,56)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 30,31) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณาแล้ว ผู้ร้องขอกันส่วนของตนโดยอ้างว่าไม่ได้เป็นหนี้ร่วมกับผู้ตาย เห็นเป็นการสมควร จึงให้กันเงินส่วนของผู้ร้องจากเงินขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในระหว่างฎีกา

คำร้องของผู้ร้องไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณาแล้ว ผู้ร้องขอกันส่วนของตนโดยอ้างว่าไม่ได้เป็นหนี้ร่วมกับผู้ตาย เห็นเป็นการสมควร จึงให้กันเงินส่วนของผู้ร้องจากเงินขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในระหว่างฎีกา

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ